

（原處分機關全銜）訴願答辯書

訴 願 人：○○○

地 址：○○○○○○○○○○

原處分機關：○○○

訴願人因○○事件，不服本部（會、行、處、局、署等）○年○月○日○○字第○○號函（書函/處分書/裁處書/審定等），提起訴願，謹依法答辯如下：

答辯聲明

（對本件訴願結果之聲明，例如：本件訴願駁回、本件訴願不予受理等）

事 實

- 一、就行政處分所載之人、事、時、地、物依時間先後順序詳予敘述。
- 二、就訴願人陳情（異議）及處理情形，依時間先後順序詳予敘述。
- 三、上開行政處分於○年○月○日送達（請附送達回執），訴願人不服，於○月○日提起訴願。

理 由

一、程序答辯：

（依先程序後實體之審查原則，請先檢視訴願人提起訴願有無訴願法第77條所列各款情形，應為不受理之決定）

二、實體答辯（無論有無前述不受理情形，均應實體論明）：

（一）按○○法第○○條規定…，次按○年○月○日○○字第○○

號函釋…（首引法令依據，即就上開行政處分所適用之法令、解釋，逐項依序揭示，並檢附影本供參）

（二）本件訴願理由略謂：（請就訴願理由依序重點載敘）

（三）本案…（本段為論述之本旨，乃就行政處分是否符合所引之法令依據詳加論述，並應就訴願所持各項訴願理由，分段逐點予以論駁）

三、綜上所陳，本件訴願為（不合法或）無理由，爰依訴願法第58條第3項規定，檢附原卷○宗，敬請察核予以駁回。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：1：○○○○

2：○○○○

（將原行政處分所憑證據文件資料及所適用法令依序揭示）

此 致

（訴願受理機關全銜）

原處分機關：○ ○ ○

代 表 人：○ ○ ○

中 華 民 國 年 月 日